

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1778/2536

บริษัท อัดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นาย สุธรรม สายสร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/33 (5), มาตรา 165 วรรค  
ท้าย ฯ

โจทก์จำเลยติดต่อซื้อขายใบยาสูบแห้งกัน โดยจำเลยรับเงินล่วงหน้าไปจาก  
โจทก์ เมื่อจำเลยส่งใบยาสูบแห้งให้โจทก์ก็คิดหักราคากัน ต่อมาเมื่อคิดหักหนี้กันแล้ว  
ปรากฏว่ายังมีเงินค่าใบยาสูบแห้งที่จำเลยรับล่วงหน้าเหลืออยู่และดอกเบี้ย โจทก์ฟ้อง  
เรียกเงินที่เหลือดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยคืนมิใช่เป็นการฟ้องเรียกหนี้ค่าที่โจทก์ได้ออก  
เงินทดรองไปก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/33(5) ซึ่ง  
มีอายุความ 5 ปี จึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามมาตรา 193/30

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 205,248.93 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 205,248.93 บาทพร้อม ดอกเบี้ย

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ 5 ปี ตาม มาตรา 193/33(5) ที่แก้ไขใหม่(มาตรา 165 วรรคท้าย เดิม) หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับ ฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายใบยาสูบแห่งกับโจทก์จำนวนประมาณ 20,000 กิโลกรัม และตกลงกันว่าโจทก์จะจ่ายเงินทดรองให้แก่จำเลยเป็นค่าซื้อใบยาสูบแห่ง ล่วงหน้าเป็นเงิน 150,000 บาท โดยจำเลยยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงินทดรองที่ยังค้างชำระแก่โจทก์ เมื่อจำเลยนำใบยาสูบแห่งมาส่งมอบแก่ โจทก์ โจทก์มีสิทธิหักเงินค่าใบยาสูบแห่งใช้หนี้ เงินทดรองนั้น เหลือเท่าใดจำเลย ต้องชำระคืนให้โจทก์จนครบถ้วน และในกรณีจำเลยเป็นหนี้โจทก์ไม่ว่าประเภทใด จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2525 จำเลยได้นำใบ ยาสูบแห่งมาขายให้โจทก์รวม 3 ครั้ง เมื่อคิดหักหนี้กันจนกันวันที่ 31 ธันวาคม 2530 จำเลยเป็นหนี้โจทก์คิดเป็นต้นเงิน 99,423.84 บาท และดอกเบี้ย 105,825.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,248.93 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์จำเลยติดต่อซื้อขาย ใบยาสูบแห่งกัน โดยจำเลยรับเงินล่วงหน้าไปจากโจทก์ เมื่อจำเลยส่งใบยาสูบแห่งให้ โจทก์ก็คิดหักราคากัน และต่อมาเมื่อคิดหักกันแล้ว ปรากฏว่ายังมีเงินค่าใบยาสูบแห่ง ที่จำเลยรับล่วงหน้าเหลืออยู่ 90,000 บาท และดอกเบี้ย ดังนี้ เห็นว่า โจทก์ฟ้องเรียก เงินที่เหลือดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยคืนมิใช่เป็นการฟ้องเรียกหนี้ค่าที่โจทก์ได้ออกเงิน ทดรองไปก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33(5) ที่แก้ไข ใหม่(มาตรา 165 วรรคท้ายเดิม) ซึ่งมีอายุความ 5 ปี จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่ (มาตรา 164 เดิม) โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2531 ยังไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

พิพาทภายใน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ